

1500777-86.2019.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2372374/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9264008 - 01º D.P. INDAIATUBA, 8610/19/931 -

01º D.P. INDAIATUBA, 2372374 - 01º D.P. INDAIATUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500777-86.2019.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500777-86.2019.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2372374/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9264008 - 01º D.P. INDAIATUBA, 8610/19/931 -

01º D.P. INDAIATUBA, 2372374 - 01º D.P. INDAIATUBA, 8610/19/931 - 01º D.P.

INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius dos Santos Luiz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 29 de dezembro de 2019, por volta as 15h30, na Rua Custódio Cândido Carneiro, n. 539, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, VINÍCIUS DOS SANTOS LUIZ, qualificado a fls. 17, atuando mediante prévio ajuste e com unidade de desígnios com o adolescente Anderson Freitas Martins, guardava e trazia consigo 15 microtubos plásticos contendo aproximadamente 8,39 gramas de cocaína, droga que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação preliminar a fls. 14/16).

Segundo se apurou, o denunciando e o adolescente comercializavam entorpecentes no local dos fatos, quando uma viatura da Guarda Municipal ingressou na via em que estavam. Ao notarem a aproximação da viatura, VINÍCIUS e o adolescente se separaram rapidamente e passaram a caminhar em sentidos opostos.

Em razão da atitude suspeita os guardas realizaram abordagem, de forma que, em revista pessoal, encontraram 15 porções de cocaína em poder de VINÍCIUS. Com o adolescente foram encontrados R\$ 120,00 em espécie.

Questionados, ambos admitiram que estavam comercializando entorpecentes, sendo que VINÍCIUS esclareceu que já havia vendido 8 kits contendo 28 pinos de cocaína cada, pelo valor de R\$ 10,00 a unidade, e que receberia R\$ 80,00 ao final do dia pela atividade. O adolescente o auxiliaria na atividade e dividiria os valores recebidos com ele.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciando.

Diante do exposto, denuncio VINÍCIUS DOS SANTOS LUIZ como incurso no art. 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da lei 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão Condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Réu citado a fls. 204. Defesa prévia a fls. 128. Denúncia recebida a fls. 129/130. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 180/181, com desistência da oitiva da testemunha Álvaro Augusto Barbosa dos Santos Ribeiro, homologada pelo MM. Juíz.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Ainda, requereu que na terceira fase da dosimetria seja considerada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006. Requereu também que não seja aplicada a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, uma vez que se associou com menor de idade para praticar a traficância.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu que a pena seja fixada com base no mínimo legal. Sendo o entendimento que a pena deve ser acima do mínimo legal, requereu que se já aplicada a atenuante da confissão. Ainda, requereu que seja concedido o benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4, da Lei 11.343/2006, em seu máximo, e que a

causa de aumento de pena presente no artigo 40 desta mesma lei, seja aplicada em seu mínimo previsto. Assim sendo, requereu que a pena privativa de liberdade seja convertida para restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo químico-toxicológico a fls. 142/144.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Vinicius dos Santos Luiz confessou a prática do delito.

Confirmou que havia a presença de um menor e que o conhecia apenas "de vista", mas não sabia seu nome. O menor carregava o dinheiro das vendas referentes ao tráfico. Em depoimento, José Carlos de Lima disse que estava em patrulhamento juntamente com sua equipe quando visualizaram três indivíduos que apresentaram comportamento suspeito ao perceber a presença dos guardas. Deste modo, foi realizada a abordagem, na qual foram encontrados 15 (quinze) microtubos de cocaína, na posse de Vinicius e a quantia de R\$ 120,00 na posse de Anderson. Afirmou ainda que havia uma moça no local dos fatos.

III.3 Exame da prova

O réu confessou o crime, bem como confirmou que estava acompanhado de um menor, o qual era responsável por armazenar o dinheiro que o réu recebia com a venda dos entorpecentes.

Portanto, ficaram bem provados os delitos.

Destaca-se que a apreensão da droga e dos entorpecentes, os quais foram indicados como do réu, são fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas. Indícios que foram confirmados, posteriormente, com os depoimentos em juízo, especialmente com a confissão do réu.

Sendo assim, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 32/33). Observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sendo 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão em relação aos entorpecentes, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Presente a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumentando-se a pena em 1/6, passando a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, ou seja, 2/3, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Vinicius dos Santos Luiz à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 194 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da

UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA